



**SVEA HOVRÄTT**  
Avdelning 05  
Rotel 0507

**DOM**  
2018-03-09  
Stockholm

Mål nr  
T 6957-17

## ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertälje tingsrätts dom 2017-06-21 i mål T 2838-16, se bilaga A

## PARTER

### Klagande

Helen Washah, 19780916-1784  
Ekensbergsgatan 14  
152 43 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Maria Ingvarsdotter  
Västgötagatan 9  
151 33 Södertälje

### Motpart

Salah Saraj, 19730413-3577  
Fornbacken 73 Lgh 1101  
152 56 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Roba Azzam  
Box 45143  
104 30 Stockholm

## SAKEN

Vårdnad om barn, m.m.

## HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom enligt följande:

a) Vårnaden om Rood Hnedi, 001108-4597, Yawna Hnedi, 040502-3284, och Himat Hnedi, 070203-1428, ska tillkomma Helen Washah ensam.

b) Salah Sarajs yrkanden om umgänge med Yawna Hnedi och Himat Hnedi avslås.

c) Vad hovrätten har förordnat under punkterna a) och b) ska gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

2. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Maria Ingvarsdotter till 47 335 kr, varav 29 898 kr avser arbete, 7 470 kr tidsspillan, 500 kr utlägg och 9 467 kr mervärdesskatt.

3. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Roba Azzam till 47 705 kr, varav 35 674 kr avser arbete, 2 490 kr tidsspillan och 9 541 kr mervärdesskatt.

Dok.Id 1397007

| Postadress       | Besöksadress         | Telefon                     | Telefax       | Expeditionstid  |
|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Box 2290         | Birger Jarls Torg 10 | 08-561 670 00               | 08-561 672 99 | måndag – fredag |
| 103 17 Stockholm |                      | 08-561 672 90               |               | 09:00–15:00     |
|                  |                      | E-post: svea.hovratt@dom.se |               |                 |
|                  |                      | www.svea.se                 |               |                 |

### YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Helen Washah har yrkat att hovrätten ska tillerkänna henne ensam vårdnad om Rood Hnedi, Yawna Hnedi och Himat Hnedi. Hon har även yrkat att hovrätten ska avslå Salah Sarajs yrkande om att Yawna Hnedi och Himat Hnedi ska ha rätt till umgänge med honom. Helen Washah har yrkat att hovrättens dom i målet ska gälla trots att den inte vunnit laga kraft.

Salah Saraj har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.

### HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Parterna har lagt fram samma utredning i hovrätten som i tingsrätten. Vidare har tilläggsförhör hållits med Helen Washah. Därutöver har vittnesförhör ägt rum med kuratorn Charlotte Bieshuevel, familjebehandlaren Tommy Zettervall och biskopen Salwan Alkhamas.

### Vårdnadsfrågan

Som tingsrätten angett i sin dom är det en grundförutsättning för gemensam vårdnad att parterna kan samarbeta i frågor som rör barnen. Utredningen i målet visar att parterna sedan i vart fall ett par år inte ens förmår att ha direktkontakt med varandra. Det kan finnas flera förklaringar till att parterna saknar sådant förtroende för varandra som krävs för ett fungerande samarbete. Det faktum att Salah Saraj dömts för misshandel av Helen Washah är en sådan faktor.

När det gäller de konkreta exempel på samarbetssvårigheter som lyfts fram ger utredningen inget tydligt belägg för att den ena föräldern bär ett större ansvar för dem än den andra. Vem av parterna som är ansvarig är dock inte av avgörande betydelse. Det relevanta är i stället vilka möjligheter som parterna har att framöver lösa de frågor som rör barnen och kräver gemensamma ställningstaganden.

Hovrätten anser – till skillnad från tingsrätten – att parterna saknar förmåga att ta ett gemensamt ansvar för barnen. Denna oförmåga är inte övergående och utsikterna till

en förändring bedömer hovrätten som ytterst begränsade. Det saknas därmed förutsättningar för gemensam vårdnad.

Den nu angivna bedömningen ändras inte av det faktum att Salah Saraj förklarat sig vara beredd att lämna en generalfullmakt till Helen Washah.

Inte heller de uppgifter som Salwan Alkhamas lämnat om bl.a. Salah Sarajs positiva egenskaper som förälder föranleder hovrätten att göra någon annan bedömning av parternas möjligheter till gemensamt ansvarstagande.

Det faktum att Helen Washah gett uttryck för en ovilja att medverka till att Salah Saraj får del av information som rör barnen ger visserligen anledning till en viss oro.

Utredningen i målet ger emellertid inget belägg för att hennes bristande vilja i detta avseende går ut över barnen. Det finns därmed för närvarande inte anledning att låta hennes inställning till kontakt med Salah Saraj inverka på bedömningen av frågan om hon är lämplig som vårdnadshavare.

Till detta kommer att barnens vilja ska beaktas. Genom BBIC-utredningarna och snabbupplysningarna har det klarlagts att Rood och Yawna tydligt gett uttryck för uppfattningen att det är modern som bör ha det bestämmande inflytandet över dem. Denna inställning ska respekteras. Himats vilja har visserligen i dessa dokument inte klarlagts men sett i ljuset av vad som sagts ovan om samarbetsförmåga saknar detta självständig betydelse.

Tingsrättens dom ska således ändras på så sätt att vårdnaden om alla tre barnen ska tillkomma Helen Washah ensam.

### **Umgänge**

I denna fråga står barnens vilja i förgrunden. Av Charlotte Bieshuevels uppgifter framgår att Himat förklarat att hon känt ett starkt obehag inför att behöva träffa Salah Saraj. Till detta ska läggas att Tommy Zettervall omvittnat att båda döttrarna gjort klart för honom att de inte vill ha något umgänge med Salah Saraj.

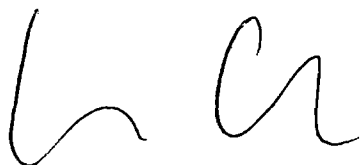
Salah Saraj har invänt att döttrarnas negativa inställning är en följd av en påverkan från Helen Washahs sida. Detta motsägs dock av att barnen i olika sammanhang gett uttryck för att de tidigare träffat fadern endast därför att modern velat det. Även om det inte kan uteslutas att barnens inställning delvis är en följd av en sådan påverkan som Salah Saraj hävdar har barnen nått en sådan ålder att deras vilja ändå måste respekteras. Något umgänge bör därför inte regleras i dom. Detta utesluter inte att barnen när de själva känner sig trygga med det tar egna initiativ till ett umgänge.

Tingsrättens dom ska således ändras på så sätt att Salah Sarajs yrkande om umgänge ska avslås.

Förhöret med Charlotte Bieshuevel har hållits bakom stängda dörrar. Vad som framkommit under förhöret motiverar inte något förordnande om fortsatt sekretess för de uppgifter hon lämnat.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se bilaga B

Överklagande senast 2018-04-06



Charlotte Edvardsson

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Sven Johannisson, referent, Lars Olsson och Charlotte Edvardsson samt nämndemännen Pär Bokelund (skiljaktig) och Per-Erik Sjöberg (skiljaktig).

**Skiljaktig mening**, se nästa sida

Nämndemännen Pär Bokelund och Per-Erik Sjöberg är skiljaktiga i fråga om umgänge enligt följande:

Vid bedömningen av frågan om umgänge bör barnens vilja få en mindre betydelse än vad majoriteten ansett. Vi ansluter oss därför till tingsrättens bedömning när det gäller Yawnas och Himats rätt till umgänge med Salah Saraj. Det förhållandet att något umgänge inte kunnat äga rum i enlighet med den överklagade domen bör inte leda till någon annan slutsats eftersom vi menar att fler försök borde ha gjorts för att få till stånd ett umgänge.



## Hur man överklagar hovrättens avgörande

---

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

### Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

### Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras, samt
5. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

### Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

### Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se [www.hogstodomstolen.se](http://www.hogstodomstolen.se)



SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT

**DOM**

2017-06-21

Meddelad i

Södertälje

Mål nr

T 2838-16

**PARTER****Kärande**

Helen Washah, 19780916-1784

Ekensbergsgatan 14

152 43 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Advokaten Maria Ingvarsdotter

Västgötagatan 9

151 33 Södertälje

**Svarande**

Salah Saraj, 19730413-3577

Fornbacken 73

152 56 Södertälje

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Advokaten Roba Azzam

Box 45143

104 30 Stockholm

**DOMSLUT**

1. Helen Washahs yrkande om ensam vårdnad om Rood Hnedi, 001108-4597, Yawna Hnedi, 040502-3284, och Himat Hnedi, 070203-1428, lämnas utan bifall. Detta innebär att Helen Washah och Salah Saraj i fortsättningen har gemensam vårdnad om Rood, Yawna och Himat.
2. Rood, Yawna och Himat ska fortsättningsvis ha sitt stadigvarande boende hos Helen Washah.
3. Yawna och Himat ska ha rätt till umgänge, i närvaro av umgängesstöd, med Salah Saraj, två gånger i månaden, under ett år, med början augusti 2017 enligt

Dok.Id 283317

**Postadress**  
Box 348  
151 24 Södertälje

**Besöksadress**  
Storgatan 17

**Telefon**  
08-561 66 800  
**E-post:** sodertalje.tingsratt@dom.se  
www.sodertaljetingsratt.domstol.se

**Telefax**  
08-561 66 899

**Expeditionstid**  
måndag – fredag  
08:30–16:00

SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT

**DOM**  
2017-06-21

T 2838-16

vad familjerätten i Södertälje kommun närmare bestämmer. Umgången ska ske i umgängesstödslokalen Fridaberg, Björknäsvägen 2 i Södertälje.

4. Tingsrättens interimistiska beslut ska inte längre gälla och vad tingsrätten nu förordnat om vårdad och umgänge ska gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.
  5. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rätthjälpslagen åt
    - a) Roba Azzam med 42 356 kr, varav 30 195 kr avser arbete, 3 690 kr tidsspillan och 8 471 kr mervärdesskatt.
    - b) Maria Ingvarsdotter med 47 055 kr, varav 36 234 kr avser arbete, 1 230 kr tidsspillan, 180 kr utlägg och 9 411 kr mervärdesskatt.
-



**BAKGRUND**

Helen Washah och Salah Saraj har varit gifta med varandra. De har gemensamt barnen Rood, född år 2000, Yawna, född år 2004 och Himat, född år 2007. Målet inleddes i november 2016 genom att Helen Washah ansökte, även interimistiskt, om att vårdnaden om barnen skulle tillerkännas henne ensam. I andra hand yrkade hon, också interimistiskt, att barnen skulle vara stadigvarande boende hos henne. Salah Saraj bestred, interimistiskt, Helen Washahs yrkande om ensam vårdnad och medgav hennes yrkande om barnens stadigvarande boende. Han yrkade, interimistiskt, för egen del att barnen skulle tillerkännas rätt till umgänge med honom, i vart fall via telefon, som bestreds av Helen Washah. Muntlig förberedelse hölls i målet den 27 april 2017 och interimistiskt beslut meddelades den 4 maj 2017 varvid Helen Washah tillerkändes ensam vårdnad om barnen. Salah Sarajs yrkande om umgänge avslogs. Salah Saraj framställde yrkande om ändring av tingsrättens beslut och att tingsrätten, även interimistiskt, skulle förordna att barnen ska ha rätt till umgänge med honom, varannan vecka, under tre timmar, i närvaro i umgängesstöd. Han yrkade även att tingsrätten skulle inhämta en vårdnads-, boende och umgängesutredning. Tingsrätten lämnade dessa yrkanden utan bifall. Huvudförhandling har hållits den 12 juni 2017.

**YRKANDEN OCH INSTÄLLNING**

Helen Washah har yrkat att hon tillerkänns ensam vårdnad om barnen Rood, Yawna och Himat och att tingsrättens dom ska gälla utan hinder av att den inte vunnit laga kraft.

Salah Saraj har bestritt vårdnadsyrkandet, men har för egen del yrkat att barnen ska ha rätt till umgänge med honom tre timmar varannan vecka i närvaro av umgängesstöd.

Helen Washah har bestritt umgängesykandet.

Parterna är överens om att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos Helen Washah.

**GRUNDEROCH UTVECKLING AV TALAN****Helen Washah***Grunder*

Det råder djupa konflikter mellan parterna och de har så omfattande samarbetssvårigheter att fortsatt gemensam vårdnad inte är förenligt med barnens bästa. Barnen, som är tio, tretton och sexton år, och vars vilja bör beaktas, mår inte bra av ett umgänge med Salah Saraj. De har i barnsamtal uttryckt att de inte vill att fadern ska vara vårdnadshavare eller ha något umgänge med honom.

*Utveckling av talan*

Parterna gifte sig år 1999 i Irak. Salah kom till Sverige år 2001 och hon år 2003. Äktenskapet har varit präglad av våld och aggressivitet från Salahs sida som har varit riktat mot henne. Han dömdes år 2012 för misshandel av henne. År 2015 inträffade en ny incident. Salah häktades men släpptes efter att hon tagit tillbaka anmälan efter påtryckningar från släkten. Barnen har bevittnat våld som Salah riktat mot henne. Under barnens uppväxt är det hon som har tagit huvudansvaret. Efter att fadern flyttat från det gemensamma hemmet gjordes försök att få till kontakt mellan Salah och barnen. Detta gick dock inte bra, Salah pratade illa om henne varje gång han och barnen träffades och till slut ville de inte träffa honom längre. Efteråt upphörde parternas kontakter. Om hon har behövt ta kontakt med Salah angående frågor som rör barnen har hon gått via släkt. Salah har satt sig på tvären och använt sin position som vårdnadshavare för att utöva kontroll och ställa krav på henne och barnen. När hon skulle ansöka om ett pass för ett av barnen uttryckte Salah först att han skulle medverka men ville sen inte göra det. Barnen har hörts av socialen, utan att hon varit närvarande. Barnen uttryckte att de mår dåligt av umgänge med Salah, även om Himat var något tystare än de övriga. Yawna och Himat fick en panikreaktion när han vid ett tillfälle kom till deras skola. De vill att modern får ensam vårdnad och att de inte ska behöva ha något umgänge med fadern. När socialen, vid ett tillfälle i samband med en orosanmälan gjord av Salah pratade med barnen framgick att de inte ville ha kontakt

med fadern och att de inte är påverkade av modern. De äldsta barnen är äldre än tolv år och tingsrätten bör lägga stor vikt vid deras vilja i vårdnads- och umgängesfrågan. Även Himat som är tio år har uppnått en sådan mognad att hennes vilja bör vara vägledande. Sedan hon erhållit interimistisk vårdnad om barnen har de mått bättre och känt sig tryggare eftersom de vet att viktiga beslut kan fattas utan stress och fördröjning. Om barnen vill kan de alltid ta kontakt med sin far. I dagsläget är det för barnens bästa att hon tillerkänns ensam vårdnad om dem.

**Salah Saraj***Grunder*

Det föreligger inte samarbetssvårigheter som motiverar ensam vårdnad. Det är bäst för barnen att vårdnaden även i fortsättningen är gemensam. Det är Helen Washah som påverkar barnen att säga att de inte vill ha något umgänge med honom. Det är för barnens bästa att de får umgås med honom.

*Utveckling av talan*

Det stämmer att de båda är från Irak, att de kom till Sverige 2001 och 2003 och att de har tre gemensamma barn. Förhållandet försämrades år 2012. De bråkade och kunde inte komma överens. Salah dömdes för misshandel mot sitt nekande år 2012. Efter detta fortsatte parterna bo ihop och beslöt först år 2014 att separera. De lämnade in en ansökan om äktenskapsskillnad. De bodde ihop under betänketiden. När dom meddelades flyttade Salah ut och överlät bostaden till Helen. Efter flytten i juli 2015 hade han en god relation till barnen och Helen. Han träffade barnen varje vecka på fika och träffade även Helen för att diskutera saker som angick barnen. I maj 2016 gifte han sig med en kvinna i Tyskland som har tre egna barn. Detta var vändpunkten för Helen och hon bröt all kontakt dem emellan och även mellan honom och barnen. Han har därefter försökt etablera kontakt med sina barn utan framgång. Han vet överhuvudtaget ingenting om hur det går för barnen och får ingen information av Helen. Sedan maj 2016 har han träffat barnen endast tre gånger. Mötet med Rood på bussen var av en ren tillfällighet, likaså det möte han kallats till av Åklagarmyndigheten beträffande Roods

snatteri. Det finns inga handlingar som han motsatt sig att underteckna när det gäller barnen. Barnens inställning som den framgår av snabbupplysningen bör bedömas med stor försiktighet då de är starkt färgade av moderns negativa syn på honom. Himat har dessutom inte alls uttalat sig utan suttit tyst och lyssnat.

#### **UTREDNINGEN**

Parterna har hörts.

Vittnesförhör har på Helen Washahs begäran hållits med Andrea Hadodo och Raad Edan. På Salah Sarajs begäran har hållits vittnesförhör med Evana Kuheli och Ziwan Aljezani.

Tingsrätten har inhämtat en snabbupplysning, vilken båda parterna har åberopat som skriftlig bevisning. Helen Washah har dessutom åberopat BBIC utredningar och Södertälje tingsrätts dom i mål nr B 1436-12 som skriftlig bevisning.

Parterna har vid sina förhör väsentligen bekräftat vad som anförts till utveckling av talan samt därutöver uppgivit i huvudsak följande.

**Helen Washah:** Hon och Salah har inte haft ett sunt förhållande och en fungerande kommunikation. Redan när de gifte sig kantades förhållandet av konflikter. De hade svårt att förstå varandra och bråkade mycket. I Irak utsatte Salah henne för misshandel och misshandeln fortsatte i Sverige. Barnen har sett mycket våld och att han förstört henne psykiskt och fysiskt. Detta är en anledning till att hon och barnen inte vill träffa honom. Han är aggressiv mot barnen, ställer krav på dem och de känner att han tvingar dem till saker. Under betänketiden för äktenskapsskillnad bodde de ihop på enbart på grund av praktiska omständigheter. Efter att Salah flyttat i juli 2015 träffade han barnen ca en gång per två månader. Hon fick då övertala barnen att träffa sin far. Barnen slutade träffa fadern i slutet av 2015 eftersom han ställde krav och pratade illa om henne framför dem. De var ledsna, besvikna på honom därtill var de rädda för

honom på grund av allt som hänt. Hon fick veta att Salah gift om sig via en släkting några månader efter äktenskapet. Hans giftemål är inte anledningen till att hon bröt kontakten med honom. Angående barnen vet hon inte, möjligtvis bidrog giftermålet till deras besvikelse och förstärkte dem i deras beslut att inte ha mer kontakt. Barnen har inte träffat Salahs nya familj. Hon har upplyst barnen om att det är faderns rätt att gå vidare med sitt liv. Hon har inte försökt påverka barnen negativt mot pappan under utredningen. Hon har däremot tjatat på barnen och försökt övertala dem till att träffa fadern. Rood har uttryckt att han skulle flytta hemifrån om hon försökte tvinga honom. Flickorna har haft en liknande inställning. Det är korrekt att Himat låtit sina syskon föra hennes talan hos socialen. Hon är en klok och mogen tioåring och har uttryckt i mycket klara ordalag att hon inte vill träffa sin far. Hon minns våldet som modern utsattes för av fadern och känner sig rädd för honom. Himat har uttryckt att om domstolen kommer att förordna om umgänge med umgängesstöd så kommer de få hämta henne, för hon kommer inte följa med frivilligt. Salah har även använt sin position som vårdnadshavare och motsatt sig viktiga beslut kring barnen. Han ville t.ex. inte skriva på en passansökan. Hon gick genom släkt för att be honom att skriva på. Han vägrade och ville att barnen skulle komma och möta honom och fråga själva. Passansökan gick igenom först efter det interimistiska beslutet där hon fick ensam vårdnad. Barnen vill inte att han ska kunna förhålla beslut som gäller dem på detta sätt och vill därför att hon ska ha ensam vårdnad. Även en CSN-ansökan för Rood har fått vänta på grund av parternas samarbetssvårigheter. Egentligen är det bara passet Salah har motsatt sig, CSN-ansökan kom upp under domstolsprocessen och när hon interimistiskt erhöll vårdnad kunde hon lösa saken. Det var också fråga om ett skolbyte som uppstod under rättsprocessen. Hon har inte personligen ställt frågan till honom om underskrift beträffande passansökan, CSN eller skolbytet. Hon frågade inte om CSN-ansökan och skolbytet varken personligen eller genom ombud eftersom hon antog att Salah inte skulle hjälpa till. Hon ville inte heller ställa frågan eftersom hon kände sig rädd. Salah polisanmälde henne år 2014 och förmådde Yawna att hitta på en historia om att hon hade slagit Yawna. Detta föranledde socialjouren att inleda en utredning. Yawna har fortfarande dåligt samvete att hon beljög sin mor. Salah arbetade mycket utomlands och var borta en hel del. Himat och Yawna har bytt telefonnummer

eftersom de tycker det är otäckt när Salah tar kontakt med dem och Rood har blockerat fadern på sin telefon. Rood tyckte att mötet med Salah på bussen var obehagligt. Han tror inte alls det var ett sammanträffande utan att fadern avsiktligt tog denna buss för att de skulle ses. Salah drog Rood i jackan. Salah gav Rood 20 kr som Rood sedan kastade. Barnen har även sagt att det känns som att fadern förföljer dem. Salah har sagt till Rood att han håller koll på dem och står utanför deras lägenhet ibland. Salah skrämde slag på Yawna och Himat när han oväntat dök upp vid deras skola. Vid en tidpunkt ville barnen inte gå ut själva, utan hon fick skjutsa dem. Barnen har henne, de går framåt i sin utveckling och behöver inte Salah i sina liv. Kontakten med fadern stressar dem och gör dem oroliga. Barnens liv är bättre utan honom. Barnen är trygga med henne och hon ställer inte krav på barnen på sätt som Salah gör. Hon har inte lämnat någon information till Salah om barnen. Om hon skulle behöva kommunicera med Salah kan hon göra det via släkten. Hon har inget emot att släkten hjälper till att ordna möten mellan barnen och fadern. Hon vill bara inte ha direktkontakt med Salah. Hon tycker att hon som vårdnadshavare har ansvar att lämna information om barnen, men endast om det händer något allvarligt. Hon har ingen avsikt att hålla Salah informerad om barnen om hon får ensam vårdnad, men kan tänka sig att höra av sig via släkt om något allvarligt händer barnen, men endast om barnen önskar att underrättelse sker.

**Salah Saraj:** Han och Helen lärde känna varandra i Irak. De hade en bra relation och grälade som alla andra par ibland. 2012 urartade ett gräl och detta ledde till att hon ringde polisen. Han dömdes för misshandel av henne, men de fortsatte att leva ihop. Hade han varit så brutal som Helen påstår och hon varit så rädd för honom är det föga troligt att de hade levt ihop till år 2015. Mycket av det Helen säger är för att vinna fördelar i domstolsprocessen. Efter att han suttit häktad och dom meddelats tog parterna hjälp av äldre herrar som agerade som medlare dem emellan. Medlingen visade sig vara framgångsrik och parterna återkallade ansökan om äktenskapsskillnad. Inga påtryckningar utövades mot Helen utan parterna ville leva gemensamt. Allt var bra fram till år 2014, då Rood ringde honom och sa att Helen Washah slog Yawna. Han kontaktade polisen och han och polisen kom till platsen samtidigt. Även Yawna

berättade för honom att modern slagit henne. Han har inte påverkat flickan att berätta som hon gjorde till polisen. Det har han inget intresse av. Hade han velat skada Helen hade han sagt att han sett henne slå flickan. Efter ett tag var separationen ett faktum. De kunde inte flytta isär på en gång utan bodde ihop under betänketiden. I juli 2015 lämnade han hemmet. Efteråt träffade han barnen varje söndag. De ringde honom om de behövde skjuts och han följde med på läkarbesök, träningar osv. Efter att han lämnat bostaden hade han och Helen kontakt per telefon och de kunde träffas på diverse platser för att diskutera diverse frågor kring barnen. De träffades senast den 2 maj 2016, alltså fem dagar innan han gifte om sig. De handlade inför Yawnas födelsedagskalas. Rood informerade han om sitt giftermål tre månader i förväg. Rood hade inget emot det stundande bröllopet men uppmanade honom att inte berätta för Helen och flickorna. Helen fick reda på det fyra eller fem dagar innan bröllopet och omedelbart därefter bröt hon all kontakt med honom och med barnen. I början av maj hade han ett chatsamtal med Yawna, som frågade varför han skulle gifta sig och lämna dem. Han ringde då till Helen som uppgav att han inte fick ha mer kontakt med varken henne eller barnen samt att han hade lurat henne. Efter detta samtal hade han ingen kontakt med barnen. Det kan inte stämma att barnen är rädda för honom. Vore det så hade Helen aldrig låtit honom träffa dem efter att han flyttat ut från den gemensamma bostaden. Han träffade på Rood på bussen i september 2016. Det var ett rent sammanträffande. Rood såg inte honom, utan han fick klappa på hans arm. Han frågade Rood varför denne inte svarade i telefon varpå Rood svarade att mamman bytt hans telefonnummer. Han och sonen kramades. Rood fick lite kontanter och de kom överens om att ses på eftermiddagen. Dock ringde Rood senare och sa att han var upptagen. Rood gav honom instruktioner om att inte ringa. Han ringde trots detta till Rood och Helen måste ha observerat samtalet och då blockerat honom från Roods telefon. Rood återsåg han senast på Åklagamyndigheten i Flemingsberg. Rood vågade inte titta på honom eftersom han skämdes för vad han låtit komma sig till last. Flickorna träffade han på när han besökte skolan julen 2016 för att överlämna julkappar. Han trodde de skulle bli glada men de började de skrika och springa när de såg honom. Helen lämnar ingen information till honom om barnen. Att Rood skulle till åklagaren fick han veta om genom att han själv fick en kallelse dit. Skulle Helen få

ensam vårdnad kommer hon se till att han helt stängs ut från barnens liv. Att barnen säger som de gör hos socialen beror på att de har påverkats av sin mor och att deras syn på honom har förändrats. Det verkar som att både Helen och barnen håller giftemålet emot honom. Han är samarbetsvillig och ser inga svårigheter med att ta kontakt med Helen Washah. Han motsatte sig aldrig passansökan. Det enda han sa var att han inte tänkte åka till Stockholm för att skriva på papper. Hade de skickat ansökan hade han skrivit på. Varken när det gäller passet, CSN-ansökan eller skolbytet har han fått något papper skickat till sig som han inte skrivit på. Anledningen till att han inte alltid kunnat gå på utvecklingssamtal etc. är att han jobbade med att köra taxi och kom ibland hem tidigt på morgonen, varför Helen skötte kontakterna med barnens skola. Han har inte själv tagit kontakt med skolan för att efterhöra hur barnen har det eftersom konflikten mellan parterna måste lösas först. Han har arbetat utomlands periodvist under barnens uppväxt. Hans nya hustru är bosatt i Tyskland och han åker dit för att besöka sin nya familj. Han är dock mest i Sverige och kommer alltid att vara tillgänglig för barnen när de behöver honom. Han är beredd att underteckna en generalfullmakt såvitt avser samtliga nödvändiga arrangemang beträffande barnen.

## **DOMSKÄL**

### *Tingsrättens utgångspunkter för bedömningen*

Barnets bästa ska enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska fästas avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten enligt 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Domstolen har dessutom att ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Det enda tingsrätten sålunda ska ta hänsyn till i sin prövning är vad som är bäst för parternas barn. Vad som för någon av föräldrarna är mest rättvist eller bäst är därför



något som tingsrätten ska bortse från. Som regel är det i de flesta fall bäst för ett barn att föräldrarna har gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad bidrar till att ett barn får en nära och god kontakt med båda sina föräldrar eftersom föräldrarna då har samma möjligheter till insyn i barnets liv och i samma utsträckning får vara delaktiga i övergripande beslut kring barnet. För att en gemensam vårdnad ska fungera måste dock föräldrarna åtminstone ha realistisk förmåga att gemensamt inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera delade meningar som kan finnas, utan att de regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet. Att det finns konflikter mellan föräldrarna utesluter dock inte gemensam vårdnad, särskilt inte om det kan antas att konflikterna är av övergående natur och det på sikt kan antas att samarbetet kommer att fungera.

Vidare har barnet en uttrycklig rätt till umgänge med den förälder som den inte bor tillsammans med och den andre föräldern är skyldig att medverka till att sådant umgänge kommer till stånd.

#### *Vårdnad*

Ingen omständighet i utredningen talar för att någon av parterna är olämplig att utöva vårdnaden om Rood, Yawna och Himat. Båda föräldrarna får därmed objektivt anses lämpliga som vårdnadshavare.

Helen Washah och Salah Saraj framstår bägge som föräldrar som är måna om sina barn och som vill barnens bästa. Det står klart att de haft problem med att samarbeta kring barnen och att de på senare år endast kommunicerar via släkt. Det är inte otänkbart att det gått så långt på grund av parternas tidigare konfliktfyllda relation, men katalysatorn synes vara omständigheten att Salah Saraj valt att gå vidare i sitt liv som bl.a. inneburit ingående av ett nytt äktenskap med en kvinna i förbundsrepubliken Tyskland. Det finns emellertid ingen omständighet som tyder på att den bristande kommunikationsförmågan mellan parterna bottnar i så pass djupa motsättningar att den inte med god vilja går att reparera.

Vad Helen Washah förebrått Salah Saraj är att han betett sig aggressivt mot henne när de var ett par och att hon och barnen alltså känner rädsla för honom. Helen Washah har även lagt Salah Saraj till last han motsatt sig att signera en passansökan för ett av barnen. Salah Saraj har vid huvudförhandlingen givit en godtagbar förklaring till varför det uppstod oklarheter kring passfrågan, nämligen att han inte vid något tillfälle motsatt sig att pass skulle utfärdas för barnet i fråga, dock hade han inte möjlighet att resa till Stockholm för att skriva på ansökan. Enligt hans egna uppgifter hade han godkänt passansökan om de nödvändiga handlingarna hade skickats till honom. Beträffande CSN-ansökan och ansökan om byte av skola är ostridigt att Salah Saraj inte ens blivit tillfrågad om dessa två frågor, eftersom Helen Washah utgått från att han inte skulle ge sitt godkännande. I målet är även ostridigt att Salah Saraj sedan tidigare är dömd för brott begånget mot Helen Washah. Ostridigt är också att paret bott tillsammans under år 2015, tills Salah Saraj valt att flytta ut från det gemensamma hemmet samt att parterna därefter haft regelbunden kontakt med varandra. Härtill kommer även att Salah Saraj regelbundet därefter haft umgänge med barnen, omständigheter som sammantaget med styrka talar för att den rädsla som Helen Washah nu beskriver får anses vara något överdriven.

Att Salah Saraj sedan tidigare är dömd för våld mot Helen Washah och att oklarheter uppstått kring utfärdandet av ett pass är knappast omständigheter som enligt domstolens mening kan diskvalificera honom som vårdnadshavare. Anmärkningsvärt är emellertid att Helen Washah synes vara måttligt intresserad av att hålla Salah Saraj informerad om barnen – vid huvudförhandlingen har hon tillstått att hon inte har för avsikt att medverka till att fadern ska vara en del av barnens liv med motiveringen att barnen inte vill ha någonting med Salah Saraj att göra, som även får visst stöd av vad vittnena Evana Kuheli och Ziwan Aljezani berättat om beträffande en studentskiva då Helen Washah aktivt hindrat döttrarna att umgås med sin far. I sammanhanget ska även noteras att Salah Saraj erbjudit sig att signera en generalfullmakt som ger Helen Washah rätt att rättsligt agera i alla frågor som rör barnen.

Mot bakgrund av ovanstående anser tingsrätten att gemensam vårdnad är till barnens bästa och att utredningen inte ger vid handen att parternas motsättningar är av en så djupgående natur att parterna inte har möjlighet att samverka i frågor rörande barnen. Men tanke på moderns cyniskt negativa inställning till fadern finns risk för att barnen förlorar all kontakt med Salah Saraj om Helen Washah tillerkänns ensam vårdnad om barnen. Helen Washahs yrkande om ensam vårdnad ska därför lämnas utan bifall.

Vårdnaden om Rood, Yawna och Himat ska följaktligen alltså vara gemensam.

### *Umgänge*

I målet är ostridigt att barnen inte träffat sin far regelbundet sedan i vart fall maj 2016. Salah Saraj har endast framställt ett mycket blygsamt umgängesykrande, tre timmar varannan vecka. Därtill i närvaro av umgängesstöd. I målet inte har framkommit någon omständighet som talar för att barnen, i närvaro av umgängesstöd, skulle lida något men av umgänge med Salah Saraj. Tvärt om får det antas att barnen på sikt skulle kunna dra fördel av att ha en nära kontakt med fadern.

Rood har kategoriskt uttalat att han inte önskar något umgänge med Salah Saraj. Mot bakgrund av hans i sammanhanget höga ålder, 16 år, anser tingsrätten inte att det är lämpligt att genom dom reglera något umgänge, oaktat vad som ovan sägs om att umgänge även får antas vara till hans bästa.

Yawna (13 år) och Himat (10 år) har uppnått, eller närmar sig, åldern där det normalt sett i och för sig finns anledning att i relativt hög utsträckning beakta deras viljor, låt vara att barnets vilja inte kan vara ensamt utslagsgivande. De viljeuttringar som getts uttryck för måste ses mot bakgrund av den skepsis mot Salah Saraj som Helen Washah givit uttryck för. Enligt tingsrättens uppfattning ligger nära till hands att dra slutsatsen att såväl Yawna som Himat direkt eller indirekt har påverkats i sin uppfattning av moderns negativa inställning till Salah Saraj. Mot denna bakgrund bör Yawna och Himats viljeuttringar inte tillmätas någon avgörande betydelse för bedömningen av

frågan om umgänge; det är varken rimligt eller förenligt med deras bästa att i den angivna kontexten överlämna umgängesfrågan till barnen i fråga.

Beträffande umgänge med umgängesstöd har socialnämnden i Södertälje kommun låtit meddela att umgänget, då Salah Saraj och barnen inte haft umgänge under relativt lång tid samt deras inställning i frågan, bör begränsas till två timmar.

Salah Sarajs yrkande om umgänge ska således bifallas, dock ska umgänge äga rum endast under två timmar per tillfälle. Enligt 6 kap. 15 c § föräldrabalken ska ett beslut om umgängesstöd gälla för viss tid. Ett reglerat umgänge under en ettårsperiod får enligt tingsrätten anses vara väl avvägt.

#### *Övrigt*

Advokaten Azzams ersättningsyrkanden framstår som skäligen.

Advokaten Ingvarsdotter har yrkat ersättning för 33 timmars arbete. Tingsrätten anser att nedlagd tid inte är motiverad med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad. Maria Ingvarsdotter får därför anses skäligen gottgjord genom ersättning svarande mot 27 timmars arbete.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se domsbilaga 1 (DV 401)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den 12 juli 2017. Prövningstillstånd krävs.

Szilárd Rado